

1501282-45.2021.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2305875/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 21304547 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

2438/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2305875 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501282-45.2021.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501282-45.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2305875/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 21304547 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

2438/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2305875 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO,

2438/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO HENRIQUE JULIÃO MORALES

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra CAIO HENRIQUE JULIÃO MORALES

qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 09 de novembro de 2021, por volta das 20h40min, na Rua Glória Baeninger, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização;

Consta da denúncia que policiais militares receberam informação, via COPOM, de que o morador da rua Glória Baeninger, nº 241, Rassim Dib, havia recebido drogas com a intenção de comercializá-las;

Os policiais foram até o local para averiguar a informação. Lá foram recebidos pelo acusado, que informado das suspeitas, permitiu a entrada dos agentes em sua

residência;

Sobre o balcão instalado na área de lazer do imóvel, os policiais encontraram uma sacola plástica branca e dentro dela havia 31 porções de maconha.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); laudo de constatação provisória (fls. 12/15), laudo pericial (124/126) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 127/128.

O acusado teve seu flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 65/68).

Por decisão proferida em habeas corpus, o E. Tribunal de Justiça deferiu a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão.

O acusado foi regularmente notificado (fls. 152) e apresentou defesa prévia por defensor constituído (fls. 145/146).

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2022 (fls. 154/156).

Audiência de Instrução (fls. 172/173) sendo inquiridas duas testemunhas arroladas na denúncia e na sequência foi realizado o interrogatório do réu.

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 174/177) que entendeu pela ausência de provas para demonstrar a traficância por parte do acusado, requerendo sua condenação como usuário.

Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memórias (fls. 178/182) pugnando pela desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da lei n. 11.343/06.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 124/126.

2. Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria também restou devidamente comprovada.

Em juízo, a testemunha Carlos Jorge de Oliveira, policial militar, relatou que receberam uma denúncia via COPOM de que o morador do endereço citado na denúncia havia recebido drogas que se destinavam ao tráfico. Os PM's então se deslocaram até o local e foram atendidos pelo acusado, que estava no local com alguns amigos. O acusado permitiu a entrada dos agentes em sua casa e em buscas pelo local, os policiais encontraram na varanda, sobre um balcão, uma sacola plástica contendo 31 porções de maconha. Dando continuidade nas buscas, os PM's encontraram no quarto do acusado a quantia de R\$ 449,00 em espécie.

Na Delegacia, o réu negou as acusações. Afirmou ser usuário de maconha, sendo que as drogas apreendidas eram para seu consumo pessoal. A quantidade apreendida seria consumida ao longo do mês. A quantia em dinheiro apreendida era fruto de seu trabalho.

Em interrogatório judicial, o réu também negou as acusações. Disse ser usuário de maconha. As drogas apreendidas eram para seu consumo pessoal e não para venda.

Acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e art. 33 da Lei Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no § 2º da Lei 11.343/06, in verbis:

Art. 28 (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos

antecedentes do agente.

No caso em espécie, restou comprovado que o acusado tinha em depósito 31 porções de maconha, com peso líquido de 63,18 gramas. A quantia isoladamente considerada é compatível com a posse para consumo pessoal.

Nesse contexto, conforme ressaltado pelo Ministério Público, verifico que o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar que o acusado estava praticando o tráfico de drogas. Por outro lado, o acusado não tem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e sua alegação de que a quantia em dinheiro apreendida era fruto de seu trabalho não pode ser infirmada.

Deste modo, o caso é de desclassificação da conduta típica para a do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, visto que as provas desta ação típica estão fortemente demonstradas, diferentemente das provas da conduta do artigo 33, caput, da mesma lei, que são logicamente incompletas e insuficientes para a condenação.

3. Dosimetria da Pena

As penas legalmente previstas para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 são advertência, prestação de serviços à comunidade e aplicação de medida educativa. No presente caso, aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, porque será suficiente para prevenir a prática do crime e proteger a Saúde Pública.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, nos seguintes termos:

DESCCLASSIFICO a conduta do réu para o tipo penal do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, e aplico-lhe pena de prestação de advertência sobre os efeitos das drogas, na forma do art. 28 da Lei.

Restitua-se ao réu o aparelho celular (fls. 9/10) e a quantia em dinheiro apreendida (fls. 121).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados.

P.I.

Bebedouro, 2 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA